BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Legislação Específica das Guardas e Segurança Pública

Uso de algemas (Súmula Vinculante nº 11 do STF)

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Algemas: função e limites constitucionais
- 2. O texto da Súmula Vinculante nº 11
- 3. Interpretando os requisitos
- 4. Consequências do uso indevido
- 5. Regras específicas: gestantes, parto e júri
- 6. Algemas na prática do agente
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 12 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução . . . 2
O que você vai aprender . . . 2
Introdução . . . 2
1. Algemas: função e limites constitucionais . . . 2
2. O texto da Súmula Vinculante nº 11 . . . 3
3. Interpretando os requisitos . . . 3
4. Consequências do uso indevido . . . 4
5. Regras específicas: gestantes, parto e júri . . . 5
6. Algemas na prática do agente . . . 5
Exemplos resolvidos . . . 6
Exemplo 1 . . . 6
Exemplo 2 . . . 6
Exemplo 3 . . . 6
Exemplo 4 . . . 6
Exemplo 5 . . . 6
Erros frequentes e pegadinhas . . . 7
Mapa mental . . . 7
Questões de fixação e gabarito comentado . . . 8
Gabarito comentado . . . 9
Resumo final e fontes . . . 11
Resumo dos pontos essenciais . . . 11
Fontes e referências . . . 11

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Explicar por que o uso de algemas é excepcional e qual o fundamento constitucional dessa limitação.
- Reproduzir e interpretar os requisitos da Súmula Vinculante nº 11: hipóteses de cabimento, justificativa escrita e consequências do abuso.
- Diferenciar as consequências do uso indevido: responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente, nulidade da prisão ou do ato processual e responsabilidade civil do Estado.
- Aplicar as regras específicas para mulheres grávidas ou em trabalho de parto e para o plenário do júri.
- Relacionar a súmula com o Decreto nº 8.858/2016, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal e a Lei de Abuso de Autoridade.
- Decidir, em situações práticas de abordagem e condução, se o uso de algemas se justifica e como documentá-lo.

Introdução

As algemas são um instrumento de contenção física, usado para impedir que uma pessoa detida fuja, resista ou machuque a si mesma, ao agente ou a terceiros. Mesmo sendo de uso corriqueiro na rotina policial e da guarda, não são uma consequência automática da prisão: o ordenamento jurídico brasileiro as trata como medida excepcional, que precisa de motivo concreto e de registro por escrito. Esse entendimento foi consolidado em 2008 pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante nº 11.

A Súmula tem efeito vinculante, ou seja, obriga os demais órgãos do Judiciário e a administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal (CF, art. 103-A). Para o guarda municipal, isso significa que a regra vale diretamente na sua atuação. O banco do Bizu tem 25 questões autorais sobre o assunto e nenhuma real cadastrada; por isso não há dado de incidência a informar. O texto da súmula é curto e as provas tendem a testar suas palavras exatas, de modo que vale memorizá-lo e entender cada parte.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 25 questões autorais no site (aba Questões).

1. Algemas: função e limites constitucionais

Algemas não são pena, não são castigo e não servem para exibir o preso. Sua função é **instrumental**: assegurar a eficácia da prisão ou da condução e proteger pessoas. Se o objetivo é atendido sem elas, o uso perde justificativa.

Os limites vêm da Constituição. O art. 5º, III, proíbe o tratamento desumano ou degradante, e o inciso XLIX assegura aos presos o respeito à integridade física e moral. O fundamento da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) completa esse quadro. Daí a ideia central da súmula: **a regra é não algemar; algemar é exceção que se justifica**.

> **CF/88, art. 5º, III**
> III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;

> **CF/88, art. 5º, XLIX**
> XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

Antes da súmula, o Brasil tinha poucas normas específicas sobre o tema. O Código de Processo Penal tratava do emprego de força na prisão e, desde 2008, das algemas no plenário do júri, e a Lei de Execução Penal remeteu a disciplina geral das algemas a um decreto federal, que veio só em 2016. A súmula preencheu essa lacuna com base em reiteradas decisões do Tribunal.

2. O texto da Súmula Vinculante nº 11

Esta é a redação aprovada pelo Plenário do STF, em 2008, e divulgada pelo próprio Tribunal:

> **Súmula Vinculante nº 11**
> "Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado."

Há pequenas variações de pontuação e de número ("em caso" ou "em casos") nas reproduções que circulam. Em prova, o que importa é o sentido, e o sentido é o mesmo. A seguir, a súmula é desmontada em partes.

Anatomia da Súmula Vinculante nº 11

Parte da súmula	Significado
"Só é lícito..."	O uso é exceção; fora das hipóteses, é ilícito
Resistência	O preso reage de forma ativa à prisão ou à condução
Fundado receio de fuga	Elementos concretos indicam que a pessoa vai tentar fugir
Perigo à integridade física própria ou alheia	Risco de a pessoa machucar a si mesma, agentes ou terceiros
"Por parte do preso ou de terceiros"	O perigo ou a resistência podem vir de outras pessoas
Justificativa por escrito	A excepcionalidade deve ser documentada
Sanções	Responsabilidade disciplinar, civil e penal; nulidade; responsabilidade civil do Estado

> **Bizu**
> Três hipóteses que autorizam: (1) resistência; (2) fundado receio de fuga; (3) perigo à integridade física própria ou alheia. Exigência obrigatória: justificativa POR ESCRITO. Se faltar a justificativa, o ato fica vulnerável.

3. Interpretando os requisitos

Resistência. É a oposição ativa à prisão ou à condução, com atos que dificultem ou impeçam a ação do agente. A simples discordância verbal, o nervosismo ou a gravidade abstrata do crime atribuído, por si sós, não bastam. A justificativa deve vir de **fatos concretos** da situação.

Fundado receio de fuga. A palavra "fundado" exige base objetiva: tentativa anterior de fuga, comportamento que indica a intenção de escapar, ambiente de difícil controle ou número insuficiente de agentes para o risco presente. Um receio genérico, sem base, não satisfaz.

Perigo à integridade física própria ou alheia. Abrange o risco de agressão a agentes e a terceiros, e também o risco de autolesão. A súmula diz "por parte do preso ou de terceiros": se um grupo hostil se aproxima para agredir o detido ou o agente, a situação pode gerar perigo que justifique a medida.

Justificativa por escrito. É o requisito formal. Normalmente se faz no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência ou no relatório da ocorrência, com a descrição do que ocorreu (quem resistiu, como, o que indicava a fuga, qual o perigo). Sem esse registro, o ato é vulnerável a ser considerado irregular.

Exemplo

Um guarda conduz uma pessoa detida por dano ao patrimônio público. A pessoa está calma, colabora e não tem histórico de fuga. Não há motivo concreto para algemá-la, ainda que o crime seja de dano. Se, durante a condução, ela tenta se desvencilhar e correr, surge o fundado receio de fuga e a resistência: o guarda pode algemar, e deve registrar no relatório o que aconteceu e por que a medida foi necessária.

Atenção

A súmula não proíbe algemas; ela as torna EXCEPCIONAIS e exige justificativa. Alternativas que digam que o uso de algemas é sempre proibido ou sempre permitido na prisão em flagrante estão erradas.

4. Consequências do uso indevido

A súmula prevê quatro consequências, que se somam:

- **Responsabilidade disciplinar** do agente ou da autoridade (no âmbito do estatuto e do regime disciplinar da corporação);
- **Responsabilidade civil** do agente ou da autoridade (dever de indenizar);
- **Responsabilidade penal** do agente ou da autoridade (pode haver crime, a depender do caso);
- **Nulidade** da prisão ou do ato processual a que se refere (por exemplo, um julgamento no qual o réu foi mantido algemado sem justificativa).

E, "sem prejuízo", a **responsabilidade civil do Estado**, que decorre do art. 37, § 6º, da Constituição: as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, com direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

> **CF/88, art. 37, § 6º**
>
> § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A origem da súmula ajuda a entender o alcance da nulidade. Ela nasceu do julgamento do Habeas Corpus 91.952, no qual o Plenário anulou a condenação de um réu pelo Tribunal do Júri porque ele foi mantido algemado durante todo o julgamento, sem que a juíza apresentasse justificativa convincente. A nulidade pode atingir, portanto, o próprio ato processual.

No campo penal, a Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019) pune quem constrange o preso ou detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a exibir-se ou ter seu corpo exibido à curiosidade pública, ou a submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei:

> **Lei nº 13.869/2019, art. 13 (caput, I e II)**
>
> Art. 13. Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a: I - exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública; II - submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei;

A pena do art. 13 é detenção de 1 a 4 anos e multa, sem prejuízo da pena correspondente à violência. A exposição desnecessária de pessoa algemada à imprensa ou ao público pode, conforme o caso concreto, configurar condutas desse tipo, desde que presentes os meios previstos no caput (violência, grave ameaça ou redução da capacidade de resistência).

5. Regras específicas: gestantes, parto e júri

Além da súmula, normas expressas vedam algemas em situações especiais. A primeira trata das mulheres durante o parto:

> **CPP, art. 292, parágrafo único**
> Parágrafo único. É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato.

O Decreto nº 8.858/2016, que regulamenta o art. 199 da Lei de Execução Penal, reforça a regra em seu art. 3º e a estende ao sistema penitenciário:

> **Decreto nº 8.858/2016, art. 3º**
> Art. 3º É vedado emprego de algemas em mulheres presas em qualquer unidade do sistema penitenciário nacional durante o trabalho de parto, no trajeto da parturiente entre a unidade prisional e a unidade hospitalar e após o parto, durante o período em que se encontrar hospitalizada.

> **Decreto nº 8.858/2016, art. 2º**
> Art. 2º É permitido o emprego de algemas apenas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, causado pelo preso ou por terceiros, justificada a sua excepcionalidade por escrito.

Veja que o art. 2º do Decreto praticamente reproduz a súmula. Já o art. 199 da LEP apenas determina que o emprego de algemas será disciplinado por decreto federal. Por fim, no plenário do júri:

> **CPP, art. 474, § 3º**
> § 3º Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes.

O art. 478, I, do CPP completa o quadro: durante os debates, as partes não podem, sob pena de nulidade, fazer referência à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado. A imagem do réu algemado não deve influenciar os jurados.

6. Algemas na prática do agente

O Decreto nº 12.341/2024 (uso da força) manda os órgãos de segurança normatizar, entre outras situações, o **uso de algemas** (art. 6º, X) e atribui ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a tarefa de desenvolver materiais de referência sobre o tema (art. 5º, IV, a). Assim, o procedimento detalhado costuma estar em normas internas e manuais de cada corporação, que devem ser compatíveis com a súmula.

Do ponto de vista prático, o raciocínio do agente deve seguir uma sequência: **(1)** avaliar o caso concreto (a pessoa resiste, há indícios de fuga ou de perigo?); **(2)** se houver motivo, usar a medida na forma que a técnica ensina, sem excesso de aperto ou lesão; **(3)** reavaliar durante a condução, pois a necessidade pode desaparecer; **(4)** registrar por escrito, no relatório da ocorrência, os fatos que justificaram a excepcionalidade; **(5)** evitar a exposição pública do preso, que não é um espetáculo.

> **Bizu**
> Pense em três perguntas: Há resistência, receio de fuga ou perigo? Está concreto? Está escrito? Se alguma resposta for "não", a algema não se justifica.

> **Atenção**
> Gravidade do crime, fama do detido ou simples praxe da corporação NÃO justificam, por si sós, o uso de algemas. A súmula pede motivo concreto, ligado à resistência, ao risco de fuga ou ao perigo, e registro escrito.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Um guarda municipal detém uma pessoa que tentou furtar uma loja. Ela está calma, colabora e não tenta fugir. Pode ser algemada apenas porque a conduta é crime?

Resolução. A SV 11 só admite algemas em caso de resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia, com justificativa por escrito. A natureza do crime, por si só, não é nenhuma dessas hipóteses. Sem elementos concretos, o uso não se justifica.

Resposta: Não: faltam as hipóteses da súmula e a justificativa concreta.

Exemplo 2

Durante a condução, o detido tenta se soltar e correr em direção a uma avenida movimentada. O guarda o contém e o algema. O que ainda é necessário fazer?

Resolução. Há resistência e fundado receio de fuga, além de perigo à integridade física do próprio detido e de terceiros. As hipóteses da súmula estão presentes. O requisito restante é formal: justificar a excepcionalidade por escrito, descrevendo no relatório da ocorrência o que aconteceu e por que as algemas foram necessárias.

Resposta: Registrar por escrito a justificativa da excepcionalidade.

Exemplo 3

Uma mulher presa em flagrante está em trabalho de parto e precisa ser levada ao hospital. A escolta pode mantê-la algemada durante o trajeto?

Resolução. O art. 292, parágrafo único, do CPP veda o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares preparatórios para o parto e durante o trabalho de parto. O Decreto nº 8.858/2016 (art. 3º) também veda o uso em mulheres presas durante o trabalho de parto, no trajeto até o hospital e após o parto, enquanto estiverem hospitalizadas. A vedação é expressa e não depende da regra geral da súmula.

Resposta: Não: é vedado o uso de algemas.

Exemplo 4

Em um julgamento no Tribunal do Júri, o réu é mantido algemado durante todo o período em que está no plenário, sem qualquer decisão fundamentada. Qual a consequência?

Resolução. O art. 474, § 3º, do CPP veda o uso de algemas no plenário, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes. Faltando a justificativa, a SV 11 prevê a nulidade do ato processual a que se refere. Foi exatamente o que o STF decidiu no HC 91.952 (condenação anulada).

Resposta: O ato processual é nulo, sem prejuízo de responsabilidades do agente ou da autoridade e do Estado.

Exemplo 5

Quais são as consequências previstas na SV 11 para o uso de algemas fora das hipóteses admitidas?

Resolução. O texto da súmula prevê: responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade; nulidade da prisão ou do ato processual; e, sem prejuízo, a responsabilidade civil do Estado.

Resposta: Responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente; nulidade da prisão ou do ato; responsabilidade civil do Estado.

Erros frequentes e pegadinhas

Afirmar que a súmula proíbe totalmente o uso de algemas. Ela admite o uso nas hipóteses de resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física.

Esquecer a exigência de justificativa por escrito. Ela faz parte do texto e é o requisito formal.

Achar que a prisão em flagrante, ou a gravidade do crime, autoriza algemas automaticamente. Falta o motivo concreto.

Dizer que a sanção é só disciplinar. A súmula prevê também responsabilidade civil e penal, nulidade e responsabilidade civil do Estado.

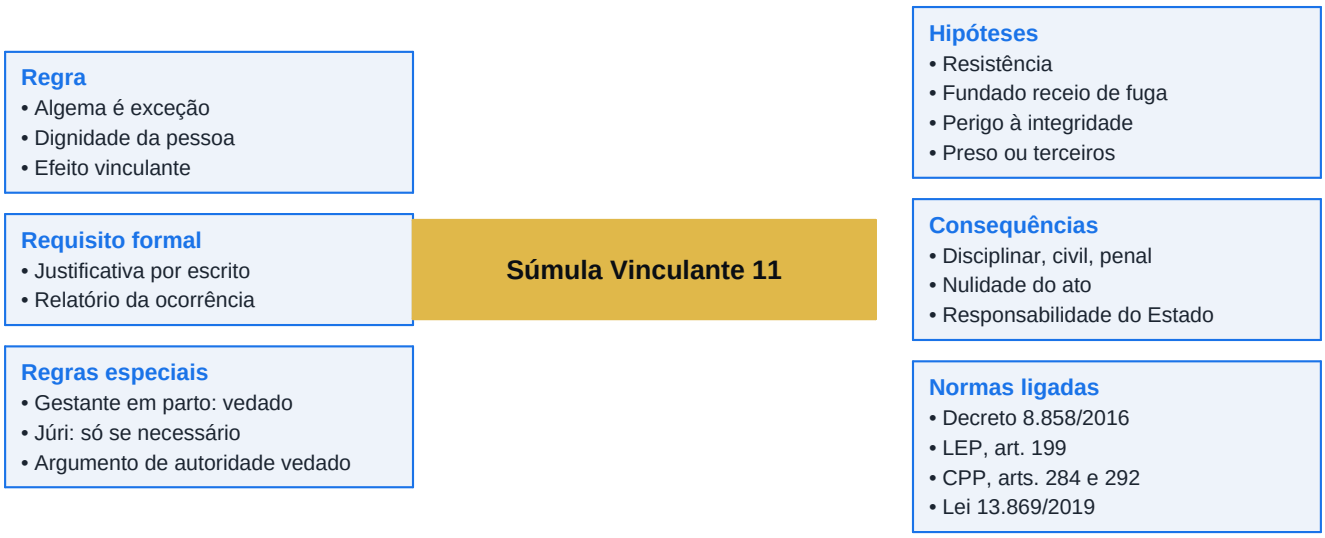
Trocar a nulidade (da prisão ou do ato processual) por "absolvição" ou "liberdade automática". O texto fala em nulidade.

Ignorar as regras específicas para mulheres grávidas, em trabalho de parto e puerpério imediato (CPP, art. 292, parágrafo único) e para o plenário do júri (CPP, art. 474, § 3º).

Supor que o perigo só pode vir do preso. A súmula diz "por parte do preso ou de terceiros".

Achar que um decreto ou norma interna pode ampliar o uso de algemas além da súmula. O Decreto nº 8.858/2016 repete os mesmos limites (art. 2º).

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal trata do(a)

(A) sigilo da fonte jornalística
(B) nepotismo na Administração Pública
(C) foro por prerrogativa de função
(D) uso de algemas
(E) porte de arma de fogo por servidores

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Guardas civis municipais abordam um indivíduo suspeito de furto. Ele tenta agredi-los e empurra um dos guardas para fugir. Diante da resistência e do fundado receio de fuga, o uso de algemas

(A) é ilícito, pois a Súmula Vinculante nº 11 proíbe o uso de algemas em qualquer abordagem.
(B) é lícito, devendo a excepcionalidade da medida ser justificada por escrito.
(C) é lícito e dispensa qualquer justificativa, porque a necessidade é sempre presumida.
(D) é ilícito, pois somente o juiz pode autorizar o uso de algemas.
(E) é lícito apenas se o crime investigado for hediondo.

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

De acordo com a Súmula Vinculante nº 11 do STF, o uso de algemas é lícito em caso de

(A) qualquer prisão em flagrante, como regra geral.
(B) resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia.
(C) prisão por crime hediondo, independentemente do comportamento do preso.
(D) condução de pessoa para prestar depoimento como testemunha.
(E) determinação verbal do superior hierárquico, sem necessidade de justificativa.

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

De acordo com o Código de Processo Penal, na execução da prisão não é permitido o emprego de força, salvo

(A) a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso
(B) a empregada sempre que o preso for reincidente, ainda que colabore com a prisão
(C) a aplicada em todos os casos de crimes hediondos, independentemente de resistência
(D) a necessária para impedir que o preso se comunique com seu advogado durante a condução
(E) a que a autoridade julgar conveniente para intimidar o preso e facilitar a confissão

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

De acordo com o texto da Súmula Vinculante nº 11, o uso de algemas sem a devida justificativa pode acarretar

(A) apenas advertência verbal ao agente, sem reflexo algum sobre a prisão.
(B) responsabilidade exclusivamente civil do Estado, sem punição do agente.
(C) somente a nulidade da sentença condenatória, em qualquer caso.
(D) responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.
(E) responsabilidade penal do agente, sem reflexos disciplinares ou civis.

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um guarda civil municipal decide algemar um detido por fundado receio de fuga. Para observar a Súmula Vinculante nº 11, o agente deve

(A) justificar por escrito, em documento próprio da ocorrência, a excepcionalidade da medida.
(B) comunicar por escrito somente se o detido reclamar do uso das algemas.
(C) aguardar prévia autorização judicial por escrito antes de algemar.
(D) justificar apenas verbalmente ao detido no momento da prisão.
(E) dispensar a justificativa se o detido tiver antecedentes criminais.

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A Constituição Federal assegura aos presos o respeito à integridade física e moral e proíbe o tratamento desumano ou degradante. Em relação ao uso de algemas, esse fundamento constitucional implica que a medida deve ser

(A) excepcional e justificada, para não configurar tratamento degradante ao preso
(B) decidida livremente pelo agente, sem submissão a qualquer limite legal ou jurisprudencial
(C) proibida em qualquer hipótese, inclusive nas de resistência ativa e de risco à integridade de terceiros
(D) automática em toda prisão, como medida de segurança dispensada de qualquer justificativa
(E) reservada aos crimes praticados com violência, cabendo a algemação em todos os casos desses crimes

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O Decreto nº 12.341/2024 prevê, entre as diretrizes para os órgãos de segurança pública, a normatização da atuação dos profissionais em situações que envolvam, entre outras,

(A) gerenciamento de crises, busca pessoal, busca domiciliar e uso de algemas
(B) emissão de passaportes, registros civis e certidões de antecedentes para a população
(C) controle de preços, defesa do consumidor e regulação de serviços públicos delegados
(D) concessão de aposentadoria, pensão e licença-prêmio aos profissionais de segurança pública
(E) cobrança de tributos, licenciamento de veículos e fiscalização sanitária de estabelecimentos

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) dispõe que o emprego de algemas será disciplinado por

(A) lei complementar estadual
(B) resolução do Conselho Nacional de Justiça
(C) portaria de cada Município
(D) ato normativo interno de cada guarda municipal
(E) decreto federal

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A Súmula Vinculante nº 11 prevê que o uso injustificado de algemas sujeita o agente ou a autoridade a responsabilidade disciplinar, civil e penal, e ressalva que isso ocorre

(A) com exclusão da responsabilidade civil do Estado, que não responde pelos atos de seus agentes
(B) somente se houver lesão corporal grave comprovada por laudo pericial oficial
(C) sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado
(D) apenas se o preso ajuizar ação em até trinta dias contados do uso das algemas
(E) desde que o Estado demonstre culpa exclusiva da vítima em ação regressiva

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: D

A Súmula Vinculante nº 11 disciplina o uso de algemas, admitindo-o apenas em hipóteses excepcionais (resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia), com justificativa por escrito. Nepotismo é tratado na Súmula Vinculante nº 13.

Questão 2 — Gabarito: B

A SV 11 admite algemas em caso de resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física, própria ou alheia, desde que a excepcionalidade seja justificada por escrito. Não há proibição geral nem necessidade de autorização judicial prévia.

Questão 3 — Gabarito: B

A súmula limita o uso a três hipóteses: resistência, fundado receio de fuga e perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros. Não há regra geral de algemar (A), a gravidade do crime por si só não basta (C), testemunha não é algemada nessas condições (D) e sempre é exigida justificativa escrita (E).

Questão 4 — Gabarito: A

O art. 284 do CPP permite apenas a força indispensável diante de resistência ou tentativa de fuga do preso. A natureza do crime, a reincidência ou a conveniência da autoridade não autorizam, por si, o emprego de força.

Questão 5 — Gabarito: D

A súmula prevê responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, nulidade da prisão ou do ato processual e ainda a responsabilidade civil do Estado. As demais alternativas limitam indevidamente as consequências.

Questão 6 — Gabarito: A

A súmula exige que a excepcionalidade do uso de algemas seja justificada por escrito. Não é necessária autorização judicial prévia, e os antecedentes do detido não dispensam a justificativa.

Questão 7 — Gabarito: A

A dignidade da pessoa humana e o respeito à integridade física e moral do preso (CF, art. 5º, III e XLIX) fundamentam a Súmula Vinculante nº 11: algemar é medida excepcional, com justificativa. Não é automática nem livre, mas também não é proibida em absoluto.

Questão 8 — Gabarito: A

O art. 6º, X, do Decreto nº 12.341/2024 prevê a normatização da atuação dos profissionais em situações que envolvam gerenciamento de crises, busca pessoal, busca domiciliar, uso de algemas e providências nos casos em que o uso da força resultar em lesão corporal ou morte. As demais opções tratam de matérias estranhas à atividade.

Questão 9 — Gabarito: E

O art. 199 da Lei de Execução Penal estabelece que o emprego de algemas será disciplinado por decreto federal. A matéria foi regulamentada pelo Decreto nº 8.858/2016, que admite o uso apenas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física, justificada a excepcionalidade por escrito.

Questão 10 — Gabarito: C

O texto da súmula conclui afirmando que a responsabilização do agente ou da autoridade se dá sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Não se exige lesão grave nem prazo especial, e a responsabilidade estatal não é excluída.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- A SV 11 do STF (2008) torna o uso de algemas uma medida excepcional.
- Hipóteses de licitude: resistência, fundado receio de fuga e perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros.
- Exige-se justificativa por escrito da excepcionalidade.
- Sanções: responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade; nulidade da prisão ou do ato processual; responsabilidade civil do Estado.
- A súmula tem efeito vinculante sobre o Judiciário e a administração pública direta e indireta de todos os níveis federativos (CF, art. 103-A).
- Fundamentos constitucionais: dignidade da pessoa humana, vedação do tratamento desumano ou degradante e respeito à integridade física e moral do preso.
- O Decreto nº 8.858/2016 regulamenta o art. 199 da LEP e repete as hipóteses da súmula (art. 2º).
- É vedado algemar mulheres grávidas durante o trabalho de parto, no trajeto ao hospital e no puerpério imediato (CPP, art. 292, parágrafo único; Decreto nº 8.858/2016, art. 3º).
- No plenário do júri, as algemas só se admitem se absolutamente necessárias (CPP, art. 474, § 3º); é vedado citá-las como argumento de autoridade (art. 478, I).
- A exposição vexatória do preso pode configurar abuso de autoridade (Lei nº 13.869/2019, art. 13).
- O Decreto nº 12.341/2024 manda normatizar o uso de algemas pelos órgãos de segurança (art. 6º, X).
- A regra prática: motivo concreto, medida mínima e registro escrito.

Fontes e referências

- STF, notícia 'Súmula Vinculante 11 limita o uso de algemas a casos excepcionais' (texto da súmula e origem no HC 91.952) — https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/11a-sumula-vinculante-do-stf-limita-o-uso-de-algemas-a-casos-excepcionais/
- Decreto nº 8.858, de 26 de setembro de 2016 (regulamenta o art. 199 da LEP) — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8858.htm
- Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941), arts. 284, 292, 474 e 478 — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm
- Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), art. 199 — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm
- Lei nº 13.869/2019 (abuso de autoridade), art. 13 — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13869.htm
- Constituição Federal de 1988, arts. 1º, III; 5º, III e XLIX; 37, § 6º; 103-A — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
- Decreto nº 12.341, de 23 de dezembro de 2024, arts. 5º e 6º — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/decreto/d12341.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.